

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2725/2535

นาง มณี ธรรมสุข หรือ ยอดมาลี
นาย หนู เล็ก สิงห์ โต

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

จำเลยบุกรุกเข้าไปในที่ดินทั้งส่วนที่เป็นของโจทก์ และส่วนที่เป็นของ พ. ที่อยู่ติดต่อกันเป็นการกระทำความผิดคนละกรรมกันเพราะมิใช่เป็นการกระทำครั้งเดียวกัน แต่เป็นการกระทำต่อเนื่องกันแม้ศาลจะพิพากษายกฟ้องคดีของ พ. คดีถึงที่สุดแล้วก็ตามสิทธิที่จะนำคดีมาฟ้องของโจทก์หาระงับไปไม่.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 362 ลงโทษจำคุก 1 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว... ฎีกาข้อต่อไปของจำเลยมีว่า สิทธินำคดี
อาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับเพราะที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินของคนหลายคน
เมื่อนางแพ่งเจ้าของคนหนึ่งใช้สิทธิฟ้องจำเลย ศาลพิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้ว
สิทธิของโจทก์ย่อมระงับไปนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติได้วินิจฉัยข้างต้นไว้แล้ว
ว่าที่ดินพิพาทมิใช่มรดกของนายแดงผู้ตายที่ยังไม่ได้แบ่งแต่ประการใด แต่เป็น
มรดกของนายแดงซึ่งโจทก์ได้รับส่วนแบ่งมาส่วนหนึ่งจากที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่
924 แล้วได้ครอบครองอย่างเป็นเจ้าของเป็นส่วนสัดตั้งแต่วันที่ 2529 ดังนั้น การที่
จำเลยบุกรุกเข้าไปทำคั่นนาทั้งส่วนที่เป็นของโจทก์และส่วนที่เป็นของนางแพ่งต่อ
เนื่องกัน และจำเลยถูกนางแพ่งฟ้องขอหาฐานบุกรุกและศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
ไปแล้วนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะกรรมที่จำเลยกระทำต่อที่ดินส่วนที่เป็นของนางแพ่ง หา
เกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่กระทำต่อที่ดินส่วนที่เป็นของโจทก์ไม่ เพราะเป็น
คนละกรรมกันมิใช่เป็นการกระทำครั้งเดียวกัน แต่เป็นการกระทำต่อเนื่องกันฉะนั้น
แม้ศาลชั้นต้นจะพิพากษายกฟ้องคดีของนางแพ่งคดีถึงที่สุดแล้วก็ตาม สิทธิที่จะนำ
คดีมาฟ้องของโจทก์หาระงับไปไม่..."

พิพากษาแก้เป็นว่า และให้ปรับจำเลย 2,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขัง
แทนตามมาตรา 29, 30 โทษจำคุกเห็นสมควรให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ตามมาตรา 56
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1.

(เพี้ยน พุทธสุตตะดา-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ